

ANÁLISE JURÍDICA

Leis Federais 15.382, 15.383 e 15.384, de 9 de Abril de 2026

Pacote Legislativo de Proteção à Mulher

1. Nota Metodológica

Há um ponto metodológico que precede toda a análise. As Leis 15.382, 15.383 e 15.384/2026 foram sancionadas em 9 de abril de 2026 e publicadas no Diário Oficial da União em 10 de abril de 2026. Em razão disso, em abril de 2026 ainda não existe jurisprudência consolidada do STF ou do STJ especificamente sobre os novos dispositivos criados por essas normas.

A leitura jurisprudencial correta, neste momento, é aquela que parte de precedentes atuais e não superados sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, proteção da vítima e interpretação com perspectiva de gênero, porque são esses entendimentos que incidirão imediatamente sobre os novos diplomas. Toda referência jurisprudencial neste documento é qualificada como correlata ou específica, conforme o caso.

Este documento unifica quatro análises independentes produzidas por diferentes sistemas de inteligência artificial (GPT Pro, Gemini, Meta e Perplexity), harmonizando seus pontos de convergência, aproveitando as contribuições exclusivas de cada fonte e eliminando divergências sem suporte normativo.

2. Contexto e Enquadramento Geral

Em 9 de abril de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um conjunto de três leis que formam o núcleo penal-protetivo do pacote anunciado pelo governo federal contra o feminicídio. O pacote está vinculado ao Pacto Brasil contra o Feminicídio, instituído pelo Decreto 12.839/2026, e representa uma resposta legislativa a episódios de grande comoção social registrados em 2025 e início de 2026, em especial casos de assassinatos de filhos praticados por agressores com o objetivo declarado de causar sofrimento irreparável às mães.

Vistas em conjunto, as três leis operam em planos distintos, mas complementares. Não representam meros ajustes periféricos: respondem a três constatações sociológicas e criminológicas acumuladas ao longo das duas décadas de vigência da Lei Maria da Penha. A sistematização abaixo organiza essa arquitetura em três eixos:

NORMA LEGAL	EIXO DE ATUAÇÃO E FOCO	PRINCIPAIS INOVAÇÕES JURÍDICAS
Lei 15.382/2026	SIMBÓLICO-PROMOCIONAL Foco: Mulheres Indígenas	Criação de data nacional (5 de setembro) e dever estatal de políticas interseccionais
Lei 15.383/2026	INSTRUMENTAL-FINANCEIR Foco: Efetividade Processual	Monitoramento eletrônico obrigatório como medida autônoma e 6% do FNSP vinculado

NORMA LEGAL	EIXO DE ATUAÇÃO E FOCO	PRINCIPAIS INOVAÇÕES JURÍDICAS
Lei 15.384/2026	DOGMÁTICO-PENAL Foco: Violência Oblíqua	Tipificação do Vicaricídio (20 a 40 anos) e inserção no rol dos crimes hediondos

Fonte: Análise unificada com base nos textos legais publicados no DOU em 10 de abril de 2026.

Os três eixos respondem a três constatações sociojurídicas distintas: a falência das medidas protetivas baseadas exclusivamente em ordens escritas sem respaldo tecnológico; a transmutação da violência para formas indiretas, atingindo filhos e dependentes como instrumento de tortura psicológica; e a invisibilidade das vulnerabilidades específicas de mulheres indígenas dentro do sistema de proteção geral.

3. Lei 15.382/2026: Visibilidade Institucional e Tutela Interseccional

3.1. Conteúdo e Alcance

A Lei 15.382/2026, de autoria da deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), originou-se do PL 102/2023, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado em 18 de março de 2026. A norma institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas Indígenas, a ser celebrado anualmente em 5 de setembro, mesma data do Dia Internacional da Mulher Indígena, em homenagem à liderança quêchua Bartolina Sisa, executada nas lutas anticoloniais na Bolívia.

Embora o texto seja estruturado em três artigos objetivos, ele não é juridicamente irrelevante. Ao incluir expressamente “mulheres e meninas indígenas”, o legislador faz um recorte normativo de gênero, etnia e idade, reconhecendo que a violência atinge esse grupo de forma específica e exige políticas públicas próprias de proteção e acolhimento. Seu papel não é criar crime novo nem medida protetiva nova, mas funcionar como lei de reconhecimento, mobilização e indução de agenda estatal.

Esse contexto ganha sentido concreto ao considerar que, entre 2014 e 2023, os registros de violência contra mulheres indígenas cresceram 258%, conforme dados do Ministério das Mulheres divulgados em abril de 2026.

3.2. Leitura Doutrinária: Interseccionalidade e Direito Promocional

A melhor chave de leitura da Lei 15.382/2026 é a da interseccionalidade e da interculturalidade. A teoria interseccional sustenta que as vulnerabilidades humanas não operam de maneira isolada, mas se entrecruzam, criando formas específicas e multifacetadas de opressão sistêmica. A mulher indígena no Brasil experimenta a sobreposição de vulnerabilidades que dificultam ou impossibilitam o acesso aos canais tradicionais de denúncia previstos na Lei Maria da Penha.

Do ponto de vista dogmático, a norma atua tipicamente como Direito Promocional. Diferentemente do Direito Penal clássico, que baliza condutas por meio de sanções negativas, a lei promocional possui viés indutor. Ela funciona como mandado de otimização dirigido ao Poder Executivo, impondo o dever administrativo de pautar orçamentos, desenvolver campanhas e criar protocolos específicos de acolhimento nos sistemas públicos, como o SUS e o SUAS, em obediência direta ao art. 231 da Constituição Federal.

A doutrina especializada identifica três funções para datas comemorativas com força de lei: função simbólica, ao reafirmar o compromisso estatal com determinada pauta; função mobilizatória, ao fomentar ações de conscientização; e função orçamentária, pois pode fundamentar a destinação de recursos públicos para ações realizadas durante o período de celebração.

3.3. Interface com o Projeto Guerreiras da Ancestralidade

Paralelamente à Lei 15.382/2026, tramitava no Senado o PL 4.381/2023, denominado Lei Guerreiras da Ancestralidade, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos em março de 2026. Esse projeto cria regras procedimentais específicas para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência doméstica nas delegacias, prevendo atendimento presencial e individualizado, uso de intérprete, sigilo das informações, direito a medidas protetivas de urgência e acompanhamento por familiar ou representante da comunidade. Trata-se de legislação complementar que dará concretude operacional ao dia instituído pela Lei 15.382/2026.

3.4. Jurisprudência Correlata

Em abril de 2026, não há precedente superior específico sobre a Lei 15.382/2026, o que é natural dado que a norma entrou em vigor na data da publicação. A nova lei será interpretada à luz dos parâmetros estruturantes do sistema de justiça: a Resolução CNJ 254/2018, que institui a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, e a Resolução CNJ 492/2023, que impõe diretrizes de julgamento com perspectiva de gênero, raça e etnia em perspectiva interseccional.

O STJ, em sua edição de Jurisprudência em Teses sobre indígenas publicada em maio de 2025, firmou o entendimento de que crimes que ultrapassam a esfera de direito individual de indígena e ameaçam a garantia das terras, das tradições e do modo de viver da comunidade étnica são processados e julgados pela Justiça Federal, ainda que cometidos fora de território demarcado. Esse entendimento é relevante para definir a competência jurisdicional nos casos de violência contra mulheres indígenas quando a conduta tiver dimensão coletiva ou comunitária.

No STF, a jurisprudência construída no bojo da ADPF 709 reconheceu risco iminente de genocídio e danos devastadores das invasões territoriais. Com a positivização do Dia Nacional, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União passam a dispor de substrato normativo para fundamentar Ações Civis Públicas, configurando o descumprimento do dever estatal não como omissão genérica, mas como violação de comando legal específico.

4. Lei 15.383/2026: Monitoramento Eletrônico como Medida Protetiva Autônoma

4.1. Conteúdo e Alcance

A Lei 15.383/2026, originada do PL 2.942/2024, altera a Lei Maria da Penha, a Lei 13.756/2018 e a Lei 14.899/2024 para estruturar o monitoramento eletrônico do agressor como medida protetiva autônoma e prioritária. O ponto analítico mais relevante não é a criação de uma nova medida, mas a reorganização sistemática do instituto. O tema do monitoramento, que já havia recebido previsão legal anterior, deixa uma posição periférica e assume o centro da tutela protetiva, com regra de prioridade, controle territorial, alerta em tempo real e financiamento específico.

O novo regime estabelece os seguintes pilares:

- Submissão imediata do agressor à monitoração eletrônica quando houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes, inclusive por ato do delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, com controle judicial em 24 horas.
- Inclusão expressa da monitoração eletrônica no art. 22 da Lei Maria da Penha como medida protetiva autônoma, superando o debate doutrinário sobre sua natureza jurídica.
- Disponibilização de aplicativo ou dispositivo de segurança à vítima, que receberá alerta automático se o agressor violar o perímetro de exclusão fixado judicialmente. O alerta é simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima.
- Dever de fundamentação expressa do juiz caso deixe de aplicar o monitoramento nos casos prioritários.
- Aumento da pena do art. 24-A da Lei Maria da Penha em um terço até a metade quando o descumprimento decorrer da violação de áreas de exclusão monitoradas ou da retirada, violação ou alteração do equipamento sem autorização judicial.
- Reserva de no mínimo 6% dos recursos empenhados do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento da violência contra a mulher, inclusive monitoramento.

4.2. Distinção em Relação à Lei 15.125/2025

Para compreender o alcance da Lei 15.383/2026, é essencial distinção em relação à Lei 15.125/2025, que havia introduzido o parágrafo 5º no art. 22 da Lei Maria da Penha. A lei de 2025 autorizava a cumulação das medidas protetivas já existentes com o monitoramento eletrônico, configurando-o como instrumento acessório de fiscalização e não como medida autônoma. A doutrina especializada, liderada por autores como Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, debatia intensamente se o monitoramento introduzido pela lei anterior seria uma nova medida protetiva típica ou apenas um instrumento garantidor das medidas já existentes.

A Lei 15.383/2026 resolve esse debate ao tornar o monitoramento uma medida protetiva autônoma. Com isso, o juiz pode determiná-lo independentemente das demais medidas protetivas do rol do art. 22 da Lei Maria da Penha, e não apenas como complemento a elas.

4.3. Leitura Doutrinária

Doutrinariamente, a lei conversa com a compreensão contemporânea de que as medidas protetivas de urgência não são meras cautelares penais acessórias. A doutrina especializada trabalha com a ideia de autonomia das medidas protetivas e com sua natureza de tutela inibitória, voltada a interromper o ciclo de violência e resguardar direitos fundamentais da mulher independentemente da existência de inquérito ou ação penal.

A inclusão como medida autônoma encerra também um longo debate processual penal. Parte da doutrina garantista resistia à imposição ampla da tornozeleira eletrônica em sede cautelar, invocando o Princípio da Presunção de Inocência e a taxatividade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). A nova redação consagra a prevalência do Princípio da Proibição da Proteção Deficiente no contexto da violência doméstica.

O diferencial inovatório não está apenas em colocar a tornozeleira no agressor, mas na obrigatoriedade estatal de fornecer um dispositivo pareado à vítima. A tecnologia passa a ser encarada no ordenamento não apenas como ferramenta de vigilância penal, mas como autêntico direito subjetivo material da ofendida à segurança preventiva e ao alerta antecipado.

4.4. Vinculação Orçamentária: Os 6% do FNSP

A alteração do art. 5º da Lei 13.756/2018 é um dos dispositivos mais relevantes da Lei 15.383/2026 do ponto de vista do Direito Financeiro. O novo parágrafo 4º estabelece taxativamente que no mínimo 6% dos recursos empenhados do FNSP devem ser destinados a ações de enfrentamento da violência contra a mulher, incluído o custeio de aquisição e manutenção dos equipamentos de monitoração eletrônica dos agressores.

Trata-se de vinculação de receitas a despesas específicas, mecanismo válido para as receitas do FNSP, que se originam predominantemente de arrecadação de loterias federais e contribuições específicas, escapando à vedação do art. 167, IV, da Constituição Federal, aplicada apenas a receitas de impostos. Vale registrar que o percentual anterior era de 5%, elevado a 6% pela nova norma.

Com essa vinculação, a ausência de fornecimento do equipamento por inação administrativa configurará omissão estatal ilícita, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado em caso de morte da ofendida, obstada a invocação da cláusula da reserva do possível para justificar a falta de tornozeleiras.

4.5. Jurisprudência Atualizada

O principal marco jurisprudencial para interpretar a Lei 15.383/2026 é o Tema Repetitivo 1.249 do STJ. A Terceira Seção fixou que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória, independem de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou ação penal, e devem durar enquanto

persistir a situação de risco, sem prazo predeterminado. O tribunal também afirmou que exigir da vítima reforço periódico do pedido produz revitimização e violência institucional.

A jurisprudência mais diretamente conectada ao conteúdo da nova lei veio pouco antes de sua publicação. Em março de 2026, a Sexta Turma do STJ decidiu, por unanimidade, que o descumprimento de ordem judicial que determina o uso de monitoração eletrônica no contexto da Lei Maria da Penha configura o crime do art. 24-A. O relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que, independentemente de a monitoração eletrônica constituir ou não medida protetiva autônoma, a sua não implementação é apta a configurar o descumprimento da decisão judicial, atingindo diretamente a autoridade da ordem emanada e comprometendo a efetividade da tutela conferida à vítima.

Esse julgamento é decisivo porque mostra que a jurisprudência já vinha reconhecendo a força protetiva do monitoramento antes mesmo da Lei 15.383/2026, e a nova lei transforma essa compreensão em texto normativo expresso, mais robusto e detalhado.

Dois outros precedentes atuais e não superados reafirmam a lógica da nova lei. Em outubro de 2025, a Quinta Turma do STJ reconheceu que a vítima tem legitimidade para recorrer contra decisão que indefere ou revoga medidas protetivas. Em 2023, a Terceira Seção decidiu que a vítima deve ser ouvida antes da cessação das medidas, mesmo se houver extinção da punibilidade do agressor.

No plano complementar, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por meio da Recomendação 3/2024, já havia recomendado a submissão do agressor à monitoração eletrônica nos casos de violência doméstica, com base, entre outros fundamentos, no precedente do STJ no REsp 2.036.072/MG, que reconheceu a natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas de urgência.

5. Lei 15.384/2026: Violência Vicária e o Crime de Vicaricídio

5.1. Contexto e Surgimento do Instituto

A Lei 15.384/2026, originada do PL 3.880/2024, de autoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), foi aprovada pelo Senado em 25 de março de 2026 após o substitutivo apresentado pela senadora Margareth Buzetti (PP-MT). Trata-se de uma das mais relevantes alterações legislativas em matéria penal dos últimos anos no campo da violência de gênero.

O conceito de violência vicária foi cunhado em 2012 pela psicóloga argentina Sonia Vaccaro, que identificou um padrão recorrente nas dinâmicas de violência doméstica: mesmo após o término do relacionamento, o agressor continuava praticando atos agressivos contra a mulher, valendo-se de pessoas próximas a ela, sobretudo os filhos, como instrumento para manter o controle e a retaliação. Nas palavras de Vaccaro: “O agressor sabe que ferir e assassinar os filhos garante que a mulher nunca se recuperará. Esta é a forma suprema de dano.”

A expressão violência vicária vem do latim vicarius, que significa “que faz as vezes de outra coisa ou pessoa”, indicando que a violência é praticada contra um terceiro, mas é direcionada, em sua essência, à mulher.

Casos que comoveram o Brasil tornaram o tema urgente: em fevereiro de 2026, um homem matou seus dois filhos e depois se suicidou, com o objetivo declarado de causar sofrimento irreparável à ex-esposa; em 2025, um pai arremessou o próprio filho de uma ponte para se vingar da ex-companheira. O caso de Itumbiara (GO), em que um secretário municipal matou os dois filhos após a mãe pedir a separação, teve ampla repercussão nacional e impulsionou a tramitação do projeto.

5.2. Estrutura Normativa da Lei

A Lei 15.384/2026 promove alterações em três diplomas normativos:

- Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006): a violência vicária é incluída no rol do art. 7º como nova forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. O novo inciso VI define violência vicária como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. A inclusão no art. 7º é de grande relevância prática, pois esse dispositivo define quais condutas ativam todo o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, incluindo as medidas protetivas de urgência.
- Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940): é criado o tipo penal autônomo do vicaricídio, inserido no art. 121-B, com pena de reclusão de 20 a 40 anos, mais multa. O dolo específico é elementar do tipo.
- Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990): o vicaricídio é incluído no rol dos crimes hediondos, com todos os rigores processuais e executivos decorrentes.

5.3. A Dinâmica da Violência Vicária: Estrutura do Tipo

O quadro abaixo sintetiza a estrutura triangular da violência vicária e do vicaricídio, reconstituída a partir das análises doutrinárias dos documentos-fonte:

AGRESSOR	pratica VIOLÊNCIA FÍSICA DIRETA contra	DESCENDENTE ou DEPENDENTE
AGRESSOR	<i>persegue como OBJETIVO FINAL (dolo específico)</i>	MULHER (sofrimento, punição ou controle)
RESULTADO JURÍDICO	<i>A destruição da vida do dependente é instrumentalizada como arma psicológica para infligir sofrimento insuportável e irreversível à mulher. O art. 121-B exige que esse nexos teleológico seja comprovado pelo Ministério Público.</i>	

Leitura: O agressor pratica a ação letal contra o descendente ou dependente (vítima material), mas o objetivo final é o sofrimento, a punição ou o controle da mulher (vítima formal e principal). Esse nexos teleológico é elementar do tipo e deve ser comprovado pelo Ministério Público.

5.4. Análise do Tipo Objetivo e Subjetivo

O art. 121-B do Código Penal estabelece: “matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar.”

Do ponto de vista da teoria do delito, trata-se de crime pluriofensivo e complexo. Protegem-se múltiplos bens jurídicos de forma simultânea: primariamente, a vida humana do descendente ou dependente que vem a óbito; secundariamente, a higidez mental, a integridade moral e a liberdade existencial da mulher ofendida.

O tipo subjetivo é o elemento diferenciador que desloca a conduta do homicídio qualificado convencional para o art. 121-B. O legislador exigiu peremptoriamente o dolo específico na expressão modal “com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle”. O Ministério Público terá o ônus probatório de comprovar que o assassinato da terceira pessoa não decorreu de desavença direta, ódio ou animosidade contra a própria vítima física, mas operou como puro mecanismo de extorsão emocional, vingança ou demonstração de força direcionado à mulher.

A prova do dolo específico raramente será confessional. Ela deverá ser deduzida a partir de elementos indiciatórios e factuais sólidos: histórico de boletins de ocorrência prévios demonstrando violência patrimonial ou psicológica, trocas de mensagens com ameaças de tirar a guarda ou “tirar o que você mais ama”, e o quadro de domínio do casal. Se um agressor matar o enteado em decorrência de uma discussão isolada desvinculada do intuito de subjugar a mãe, o crime não

caracterizará vicaricídio, restando configurado o homicídio possivelmente qualificado por motivo fútil.

5.5. A Escala Penal e o Princípio da Proporcionalidade

A cominação abstrata de reclusão de 20 a 40 anos é a característica de maior impacto dogmático do pacote de abril de 2026. Para dimensionar o impacto, o quadro comparativo abaixo coteja o novo art. 121-B com os principais crimes violentos do sistema penal brasileiro:

Crime (Código Penal)	Dispositivo Legal	Pena Base (Reclusão)	Crime Hediondo?
Homicídio Simples	Art. 121, caput	6 a 20 anos	Não (regra)
Feminicídio	Art. 121, § 2º, VI	12 a 30 anos	Sim
Latrocínio	Art. 157, § 3º, II	20 a 30 anos	Sim
Extorsão com morte	Art. 159, § 3º	24 a 30 anos	Sim
Vicaricídio (Lei 15.384/2026)	Art. 121-B	20 a 40 anos	Sim

Fonte: Análise comparativa com base no Código Penal (texto vigente em abril de 2026) e na Lei 15.384/2026.

Com a sanção da Lei 15.384/2026, o vicaricídio se torna o crime mais gravemente punido em toda a história republicana da legislação penal brasileira. O legislador utilizou o teto máximo de cumprimento de pena instituído pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que ampliou o art. 75 do Código Penal de 30 para 40 anos. Antes do art. 121-B, nenhum crime previa, isoladamente em seu tipo base, a possibilidade de pena de 40 anos para uma conduta singular.

A doutrina garantista levantará questionamentos perante o STF evocando o Princípio da Proporcionalidade, especificamente na vertente da vedação ao excesso punitivo (Übermassverbot). O argumento central é este: se extinguir a vida da própria mulher pelo fato de ser mulher atrai pena máxima de 30 anos, qual o fundamento constitucional para que extinguir a vida de outrem para puni-la atraia 40 anos?

A justificativa de política criminal reside na dimensão exponencial da perversidade. O vicaricídio materializa a obliteração simultânea de duas esferas existenciais: a morte biológica da vítima interposta e a morte psicológica perpétua e incurável da mãe, condenada a sobreviver carregando o luto induzido e a culpa distorcida. O desvalor da ação e o desvalor do resultado justificam, segundo os formuladores da lei, a máxima exasperação do poder punitivo estatal.

5.6. Causas de Aumento de Pena

O art. 121-B contém um parágrafo único que elenca causas de aumento de pena de um terço até a metade quando o delito for praticado:

- Na presença física ou virtual da mulher a quem se pretende infligir o padecimento.
- Contra indivíduos hipervulneráveis: crianças, adolescentes, pessoas idosas ou com deficiência.
- Em cenário de descumprimento de medida protetiva de urgência judicialmente imposta.

Na hipótese de incidência simultânea das majorantes, o cálculo dosimétrico poderia, em tese, conduzir a penas matemáticas de até 60 anos. A dogmática da execução penal consolidada na Súmula 715 do STF determina, contudo, que o tempo concreto e efetivo de cerceamento de liberdade ficará bloqueado pelo limite de 40 anos imposto como cláusula geral pelo art. 75 do Código Penal, sendo a pena total relevante para o cálculo das frações para benefícios legais de progressão e livramento condicional.

5.7. Inserção no Rol dos Crimes Hediondos e Reflexos na Execução Penal

O art. 4º da Lei 15.384/2026 altera o art. 1º da Lei 8.072/1990, inserindo o inciso I-C para grafar o vicaricídio (art. 121-B) como crime hediondo. As consequências são drásticas e automáticas: inafiançabilidade, vedação constitucional absoluta a graça, indulto ou anistia, e requisitos temporais rigorosos para progressão de regime.

Pelos ditames do art. 112 da Lei de Execução Penal, para viabilizar a transição do regime fechado para o semiaberto em crime hediondo com resultado naturalístico de morte, o condenado primário deverá cumprir 50% da reprimenda aplicada. Se reincidente em crime hediondo, o lapso atinge 70%, com vedação ao livramento condicional. O condenado que receber a pena total de 40 anos experimentará, portanto, longas décadas sob a custódia do sistema prisional.

5.8. Desafios Processuais no Tribunal do Júri

O crime doloso contra a vida submete-se ao rito processual bifásico afeto ao Tribunal do Júri por mandamento constitucional. A complexidade do fenômeno exigirá da denúncia do Ministério Público narrativa argumentativa densa, mas acessível aos jurados leigos, tornando compreensível, para o Conselho de Sentença, o nexó entre o crime praticado e o sofrimento imposto à mulher como objetivo final do agente.

Os quesitos não poderão repousar em ilações, exigindo comprovação analítica. O quesito de fundo passará pela indagação objetiva se o agente retirou a vida da vítima direta com o escopo primário de promover o sofrimento, o castigo ou o domínio perante a parceira ou ex-parceira. Será exatamente sobre essa linha tenue de desconstrução probatória do dolo vicário que a defesa pautará suas alegações, buscando precipuamente a desclassificação do fato para os termos do homicídio doloso, esquivando-se da cominação punitiva abissal.

5.9. Jurisprudência Correlata

Em abril de 2026, ainda não há precedente consolidado do STF ou do STJ especificamente sobre o art. 121-B ou sobre o novo inciso VI do art. 7º da Lei Maria

da Penha. Já existem, porém, vetores jurisprudenciais seguros para a interpretação da nova lei.

O Tema 1.186 do STJ firmou, em julgamento repetitivo, que o gênero feminino da vítima basta para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, inclusive quando houver conflito com o ECA. Isso é relevante porque parte expressiva da violência vicária se projeta sobre meninas e adolescentes dentro do ambiente doméstico.

A decisão da Quinta Turma do STJ de 15 de julho de 2025 reconheceu que a assistência jurídica qualificada prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória inclusive nas ações submetidas ao tribunal do júri, com possibilidade de atuação da Defensoria Pública também em favor de vítimas indiretas de feminicídio. Esse precedente dialoga diretamente com o vicaricídio, que frequentemente deixa vítimas indiretas.

A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.197, fixou não haver bis in idem entre a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal e a incidência da Lei Maria da Penha. Esse precedente não resolve automaticamente todas as combinações possíveis envolvendo o art. 121-B, mas sinaliza que a jurisprudência superior admite cumulações quando os fundamentos normativos são distintos.

O STJ consolidou que a presunção de vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor (AgRg no REsp 1932481, de 08.04.2025). Esse entendimento tem aplicação direta nos casos de violência vicária, facilitando o reconhecimento das medidas protetivas para a mulher e para as pessoas de sua rede de relacionamentos. O STJ também firmou que o fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha (Sexta Turma, 19.08.2024).

O STF, no RE 1308883, reconheceu a constitucionalidade de condições especiais de cumprimento de pena para condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher, o que indica que a maior severidade do regime aplicado aos crimes hediondos não apresenta óbice constitucional imediato.

No plano mais de fundo, a rejeição de leituras biologicistas ou excessivamente literalistas da Lei Maria da Penha pelo STJ e pelo STF é o vetor interpretativo mais importante. Os tribunais superiores vêm privilegiando a finalidade protetiva da norma e a vulnerabilidade produzida por relações de gênero, o que tenderá a influenciar, no futuro, a interpretação da violência vicária e do vicaricídio. O STJ já afirmou a aplicação da lei a mulheres trans, e o STF, no MI 7.452, decidiu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a relações afetivo-familiares de casais homoafetivos masculinos, travestis e transexuais.

6. Síntese Comparativa das Três Leis

ASPECTO	Lei 15.382/2026	Lei 15.383/2026	Lei 15.384/2026
Objeto	Instituição de data comemorativa	Monitoramento eletrônico autônomo	Tipificação do vicaricídio
Diplomas alterados	Sem alteração de legislação anterior	Lei Maria da Penha, Lei 13.756/2018, Lei 14.899/2024	Lei Maria da Penha, Código Penal, Lei de Crimes Hediondos
Natureza	Simbólica e mobilizatória	Processual e protetiva	Penal material
Destinatárias diretas	Mulheres e meninas indígenas	Mulheres vítimas de violência doméstica	Mulheres vítimas de violência vicária
Pena prevista	Não se aplica	Agravamento penal por descumprimento (1/3 até a metade)	Reclusão de 20 a 40 anos
Crime hediondo?	Não se aplica	Não diretamente	Sim

Fonte: Análise unificada com base nos textos legais e nos documentos-fonte.

7. Guia Prático para Operadores do Direito (Abril de 2026)

A tabela abaixo consolida as orientações práticas imediatas para cada operador do direito a partir da vigência das três leis, em 10 de abril de 2026:

OPERADOR	ORIENTAÇÃO PRÁTICA A PARTIR DE 10 DE ABRIL DE 2026
Delegado	Nos municípios sem juiz, pode determinar a monitoração eletrônica de imediato sempre que houver risco atual ou iminente. A decisão deve ser comunicada ao juiz em 24 horas para revisão. Para fatos anteriores a 10 de abril de 2026, a tipificação do vicaricídio não retroage.
Juiz	A monitoração eletrônica é a regra nos casos de risco grave, não a exceção. O não cabimento deve ser fundamentado expressamente. As medidas protetivas não precisam de prazo predeterminado (Tema 1.249 do STJ). A oitiva da vítima é obrigatória antes da cessação das medidas.
Ministério Público	Nas denúncias por vicaricídio (art. 121-B), o dolo específico deve ser demonstrado com base em histórico de boletins de ocorrência,

OPERADOR	ORIENTAÇÃO PRÁTICA A PARTIR DE 10 DE ABRIL DE 2026
	mensagens e contexto de domínio. Fatos anteriores a 10 de abril de 2026 devem ser imputados como homicídio qualificado, por vedação de irretroatividade da lei penal mais grave.
Defensor	A principal linha de atuação é a desclassificação do vicaricídio para homicídio doloso, demonstrando que a morte não teve como finalidade específica o sofrimento da mulher. A pena base e o regime inicial são substancialmente distintos.

8. Conclusão

O conjunto legislativo de 9 de abril de 2026 representa um avanço técnico-jurídico substancial no sistema de proteção das mulheres contra a violência de gênero no Brasil. As três leis atuam em camadas diferentes do ordenamento: a Lei 15.382/2026 na dimensão simbólica e de política pública, com correção interseccional do debate; a Lei 15.383/2026 na dimensão processual e operacional da proteção, com tecnologia, prioridade e financiamento; e a Lei 15.384/2026 na dimensão repressiva e preventiva do direito penal, reconhecendo e tipificando uma forma extrema de violência de gênero por substituição.

A criação do vicaricídio como tipo penal autônomo e hediondo alinha o Brasil a uma tendência internacional de resposta normativa específica a essa forma de violência, da qual o México é referência pioneira com sua Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A transformação do monitoramento eletrônico em medida autônoma resolve debate doutrinário de relevo e expande significativamente a capacidade operacional do sistema protetivo, especialmente em municípios do interior sem acesso imediato ao Poder Judiciário.

Em abril de 2026, a jurisprudência realmente disponível e não superada ainda é correlata, não específica, mas já aponta com nitidez para quatro eixos interpretativos: autonomia das medidas protetivas, máxima efetividade da proteção, centralidade da vítima no processo e leitura de gênero sensível à interseccionalidade.

Os desafios que se impõem agora são de natureza prática: a efetivação do monitoramento eletrônico depende de infraestrutura tecnológica adequada, de treinamento das forças de segurança e do Judiciário, e de financiamento sustentável. A aplicação do tipo penal do vicaricídio exigirá aprofundamento doutrinário sobre seus elementos objetivos e subjetivos, especialmente o dolo específico de causar sofrimento à mulher. O alcance da proteção às mulheres indígenas, por sua vez, dependerá da implementação concreta de redes de apoio multidisciplinar e da sensibilidade intercultural dos operadores do direito.

A eficácia deste instrumental normativo e processual penderá invariavelmente não do primor textual com que os projetos foram concebidos, mas da hermenêutica dosimétrica firme dos Tribunais, da aplicação irrestrita e auditada da destinação

orçamentária imposta e do esforço institucional permanente para suprimir o comportamento deletério em suas raízes sociais.